

宅地建物取引士試験 2026 年度予想問題（法令上の制限・税・第5回）

第1部：問題編 / 最新法令準拠

問1 都市計画法に規定する都市計画区域等及び都市計画の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画区域については、区域区分を定めるか否かにかかわらず、都市計画に必ず用途地域を定めなければならない。
- イ. 準都市計画区域については、都市計画に、用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、高度地区（建築物の高さの最高限度を定めるものに限る。）、景観地区、風致地区等を定めることができるが、高度利用地区や防火地域を定めることはできない。
- ウ. 市街化調整区域は、既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域である。
- エ. 都市計画区域は、一の都道府県の区域内にあるものであっても、国土交通大臣が指定する。

問2 都市計画法に関し、次のa～dの開発行為のうち（許可を要する開発行為の面積について、条例による定めはないものとする。）、同法の規定により開発許可を要しないものはいくつあるか。

- a. 市街化区域内において行う、分譲住宅の建築の用に供する目的の800㎡の開発行為
- b. 市街化調整区域内において行う、公民館の建築の用に供する目的の開発行為
- c. 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
- d. 仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問3 都市計画法に規定する開発許可の手続等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 開発許可を申請しようとする者は、開発区域内の土地について所有権その他の権利を有するすべての者の同意を得なければならない。
- イ. 開発審査会は、開発許可等の処分に係る審査請求に対する裁決を行う機関であり、市街化区域内における開発許可をする場合にも、都道府県知事はあらかじめ開発審査会の議を経なければならない。
- ウ. 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事が支障がないと認めたときは、建築物を建築することができる。
- エ. 開発許可の申請に対する不許可の処分に不服がある者は、開発審査会に審査請求をすることはできず、直ちに処分の取消しの訴えを提起しなければならない。

問4 都市計画法に規定する都市計画事業及び地区計画等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 都市計画事業の認可の告示があった後、事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、都道府県知事に届け出なければならない。
- イ. 都市計画事業の認可の告示後の土地建物等の有償譲渡の届出があった場合において、施行者が届出の日から30日以内に届出をした者に対しその土地建物等を買取する旨の通知をしたときは、当該土地建物等について、施行者と届出をした者との間に届出書に記載された予定対価の額に相当する代金で売買が成立したものとみなされる。
- ウ. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において建築物の建築を行った者は、その行為が完了した日から30日以内に、市町村長に届け出なければならない。
- エ. 都市計画施設の区域内において、階数が2以下で地階を有しない木造の建築物を新築する場合には、都道府県知事等の許可を受ける必要はない。

問5 建築基準法（令和7年4月1日施行の改正後のもの）に関し、次のa～dの行為のうち、同法の規定により建築確認を要するものはいくつあるか。

- a. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造平屋建て、延べ面積210㎡の住宅を新築する場合
- b. 都市計画区域内において、木造平屋建て、延べ面積190㎡の住宅を新築する場合
- c. 都市計画区域及び準都市計画区域外において、木造平屋建て、延べ面積190㎡の住宅について大規模の修繕をする場合
- d. 事務所の用途に供している建築物を、その用途に供する部分の床面積の合計が300㎡の物品販売業を営む店舗に用途変更する場合

- ア. 一つ
- イ. 二つ
- ウ. 三つ
- エ. 四つ

問 6 建築基準法に規定する用途制限に関する次の記述のうち（特定行政庁の許可については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 第一種低層住居専用地域内においては、診療所を建築することができない。
- イ. 第一種住居地域内においては、カラオケボックスを建築することができる。
- ウ. 準工業地域内においては、病院を建築することができない。
- エ. 工業地域内においては、ホテル又は旅館を建築することができない。

問 7 建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 道路内には、地盤面下に設ける建築物であっても建築することができない。
- イ. 建築物の敷地が用途制限の異なる2以上の地域にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の用途制限に関する規定が適用される。
- ウ. 日影規制は、近隣商業地域内の建築物には、地方公共団体の条例で指定された場合であっても、適用されない。
- エ. 第二種中高層住居専用地域内の建築物には、北側斜線制限は適用されない。

問 8 建築基準法に規定する防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
- イ. 準防火地域内にある地階を除く階数が3で延べ面積が500㎡の建築物は、耐火建築物等としなければならない。
- ウ. 防火地域内にある建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分には、防火戸その他の防火設備を設ける必要はない。
- エ. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、原則として、その全部について準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

問 9 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 事後届出の届出事項には土地の利用目的が含まれ、都道府県知事は、その利用目的が土地利用基本計画等に適合しないと認めるときは、原則として、事後届出があった日から起算して3週間以内に、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。
- イ. 事後届出は、土地売買等の契約の当事者である譲渡人と譲受人が連名で行わなければならない。
- ウ. 市街化区域内において、Aが1,500㎡の土地と、これに隣接する800㎡の土地を、一団の土地として利用するためにそれぞれ別の所有者から購入した場合、いずれの契約も2,000㎡未満であるから、Aは事後届出をする必要はない。
- エ. 停止条件付きの土地の売買契約を締結した場合、事後届出は、停止条件が成就した日から起算して2週間以内に行えばよい。

問 10 国土利用計画法第23条の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関し、次のa～dの土地売買等の契約のうち、同法の規定により事後届出を要しないものはいくつあるか。

- a. 市街化区域内の3,000㎡の土地について、当事者の一方が地方公共団体である売買契約
 - b. 市街化調整区域内の6,000㎡の土地について、民事調停法による調停に基づいて締結した売買契約
 - c. 市街化調整区域内の6,000㎡の農地について、農地法第3条第1項の許可を受けることを要する売買契約
 - d. 市街化区域内の1,800㎡の土地の売買契約
- ア. 一つ
 - イ. 二つ
 - ウ. 三つ
 - エ. 四つ

問 11 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 相続により農地の所有権を取得する場合には、法第3条第1項の許可を受けなければならない。
- イ. 耕作の事業を行う者が、自己所有の農地のうち1aの部分から自らの農作物の育成の用に供する農業用倉庫の敷地に転用する場合、法第4条第1項の許可を受けなければならない。
- ウ. 農地所有適格法人以外の法人であっても、解除条件付きの賃貸借であることなど一定の要件を満たせば、耕作の目的で農地を賃借するための法第3条第1項の許可を受けることができる。
- エ. 法第3条第1項の許可を受けずに農地を売買した場合であっても、所有権移転登記を備えれば、その売買は有効となる。

問 12 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 市街化調整区域内の農地を、その所有者が自己の住宅の敷地に転用する場合には、都道府県知事等の法第 4 条第 1 項の許可を受けなければならない。
 - b. 農地に抵当権を設定する場合には、法第 3 条第 1 項の許可を受ける必要はない。
 - c. 採草放牧地を農地にする目的で所有権を取得する場合には、法第 5 条第 1 項の許可を受けなければならない。
 - d. 法第 4 条第 1 項の許可を受けずに農地を転用した者に対する原状回復命令は、農業委員会が発する。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 13 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する宅地造成等工事規制区域の指定等に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴い災害が生ずるおそれ大きい一定の区域を、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。
- イ. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域を指定するに当たって、関係市町村長の意見を聴く必要はない。
- ウ. 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域の指定のための基礎調査のためであっても、他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行うことは一切できない。
- エ. 宅地造成等工事規制区域は、国土交通大臣が指定し、都道府県知事はその区域内の工事の許可のみを行う。

問 14 宅地造成及び特定盛土等規制法に規定する土石の堆積に関する次の記述のうち（地方自治法に基づく指定都市等の特例については考慮しないものとし、いずれも一時的な土石の堆積であって、許可の適用除外となる工事ではないものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 特定盛土等規制区域内において、最大時に堆積する土石の高さが 3m、その面積が 1,000㎡となる土石の堆積を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- イ. 特定盛土等規制区域内において、最大時に堆積する土石の高さが 5m を超え、かつ、その面積が 1,500㎡を超える土石の堆積を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- ウ. 宅地造成等工事規制区域内において、最大時に堆積する土石の高さが 1.5m、その面積が 400㎡となる土石の堆積を行う場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- エ. 土石の堆積は、盛土や切土と異なり地形を変更するものではないから、宅地造成及び特定盛土等規制法による許可の対象とはならない。

問 15 土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 土地区画整理組合が定めた事業計画については、公衆の縦覧に供する必要はない。
- イ. 土地区画整理組合を設立しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有するすべての者の 3 分の 2 以上の同意を得れば足り、借地権を有する者の同意を得る必要はない。
- ウ. 施行者は、換地計画を定めようとする場合においては、その換地計画を 2 週間公衆の縦覧に供しなければならない。
- エ. 換地処分は、規準、規約、定款又は施行規程に別段の定めがある場合であっても、換地計画に係る区域の全部について工事が完了した後でなければならない。

問 16 土地区画整理法に関する次の a～d の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

- a. 仮換地の指定があつた後も、従前の宅地の所有者は、従前の宅地を売却し、その所有権移転登記をすることができる。
 - b. 仮換地の指定は、その旨を公告することによって行い、関係権利者に通知する必要はない。
 - c. 施行者は、換地処分の公告があつた場合、その公告の日から 1 か月以内に、施行地区内の土地及び建物について土地区画整理事業の施行により生じた変動に係る登記を申請しなければならない。
 - d. 換地計画において定められた清算金は、換地処分の公告があつた日に確定する。
- ア. 一つ
イ. 二つ
ウ. 三つ
エ. 四つ

問 17 不動産取得税に関する次の記述のうち（いずれも令和8年4月1日以後の取得であるものとする。）、正しいものはどれか。

- ア. 新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例（1,200万円控除）は、床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅に限り適用される。
- イ. 新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例（1,200万円控除）は、個人が自己の居住の用に供する住宅に限り適用され、貸家の用に供する住宅には適用されない。
- ウ. 宅地評価土地を取得した場合の不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の3分の1の額とされる。
- エ. 床面積が45㎡の新築住宅を取得した場合、他の要件を満たせば、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例（1,200万円控除）の適用を受けることができる。

問 18 固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 一定の要件を満たす新築住宅に対して課する固定資産税は、新たに課されることとなった年度から一定の期間、住宅の床面積のうち120㎡までの部分に相当する税額の3分の1に相当する額が減額される。
- イ. 新築住宅に対する固定資産税の減額措置の対象となるのは、住宅の床面積のうち200㎡までの部分である。
- ウ. 令和8年度分の固定資産税において、同一の者が同一市町村内に所有する家屋の課税標準となるべき額の合計額が30万円に満たない場合には、固定資産税は課されない。
- エ. 令和8年4月1日以後に新築された住宅に係る固定資産税の減額措置は、原則として、住宅部分の床面積が40㎡以上240㎡以下の住宅が対象となる（一定の区域を除く。）。

問 19 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- ア. 令和8年中に作成される土地の売買契約書で、記載金額が800万円のものに課される印紙税の額は、税率の軽減措置の適用により5,000円である。
- イ. 建物の賃貸借契約書は、印紙税法別表第一の第1号文書（不動産の譲渡に関する契約書）に該当し、印紙税が課される。
- ウ. 契約書の写し又は副本として作成された文書は、契約当事者の署名押印があり、契約の成立を証明する目的で作成されたものであっても、印紙税は課されない。
- エ. 課税文書に収入印紙を貼り付けたが、所定の方法によって消印しなかった場合であっても、過怠税が課されることはない。

問 20 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、不動産鑑定評価基準によれば、正しいものはどれか。

- ア. 正常価格とは、市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
- イ. 特殊価格とは、市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする鑑定評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより正常価格と同一の市場概念の下において形成されるであろう市場価値と乖離することとなる場合における不動産の経済価値を適正に表示する価格をいう。
- ウ. 収益還元法のうちDCF法は、連続する複数の期間に発生する純収益及び復帰価格を、その発生時期に応じて現在価値に割り引き、それぞれを合計する方法である。
- エ. 取引事例比較法においては、投機的取引であると認められる事例であっても、事情補正をすれば用いることができる。